

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8083/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย ต่อม มี จั่นเพชร

โจทก์

นาย ประเทือง หนูวิเชียร กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 195, มาตรา 225

จำเลยทั้งสามเป็นคนร้ายร่วมกันฆ่าผู้ตาย แต่โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยทั้งสามได้รู้ตรงใจไว้ก่อน และไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามตั้งใจมาแต่ต้นว่าจะมาฆ่าผู้ตาย การที่จำเลยทั้งสามสมคบกันมาหาเรื่องวิวาทกับผู้ตาย เพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน ที่จำเลยที่ 1 เตรียมอาวุธปืนมาด้วยเพื่อใช้ในการวิวาท ก็เพราะฝ่ายจำเลยทราบดีว่าผู้ตายซึ่งเป็นยามรักษาความปลอดภัยมีอาวุธปืนประจำตัว และเมื่อจำเลยทั้งสามมาพบผู้ตายฝ่ายจำเลยก็หาได้ยิงหรือทำร้ายผู้ตายในทันทีทันใดไม่ แต่ได้หาเรื่องก่อการวิวาทขึ้นก่อน พฤติการณ์เช่นนี้ยังไม่พอพียงว่า การที่จำเลยทั้งสามร่วมกันฆ่าผู้ตายเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แม้จำเลยทั้งสามมิได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกาโดยตรง ศาลฎีกาก็วินิจฉัยได้เองเพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 อาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่จำเลยใช้ยิงผู้ตายเป็นของผู้ตายเองดังนั้น กระสุนปืนหัวกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่พึงริบ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซองสั้นขนาด 12 ชนิต ประกอบขึ้นเองไม่มีหมายเลขทะเบียนประจำอาวุธปืนของเจ้าพนักงานประทับ 1 กระบอก และมีกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 จำนวน 3 นัด ซึ่งเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ยิงได้ ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสามโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำเลยทั้งสามร่วมกันพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์จำเลยทั้งสามโดยมีอาวุธปืนติดตัวร่วมกันลักอาวุธปืนสั้นขนาด 9 มม. หมายเลขทะเบียน กท.3308870 จำนวน 1 กระบอก ราคา 22,000 บาท ของนายวิเชียร มีจันทเพชร ผู้ตายไปโดยทุจริตโดยในการลักทรัพย์ ดังกล่าวจำเลยทั้งสามใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ เพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดเพื่อให้พ้นการจับกุม แล้วจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้อาวุธปืนลูกซองสั้นและอาวุธปืนสั้นขนาด 9 มม. ดังกล่าวยิงนายวิเชียรโดยเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นเหตุให้นายวิเชียรถึงแก่ความตาย หลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจยึดได้หัวกระสุนปืนขนาด 9 มม. 2 หัว กระสุนปืนขนาด 9 มม. 1 นัด ปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 จำนวน 1 ปลอก ปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 ปลอก รถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิรุ่นแม็ก 100 ไม่มีหมายเลขทะเบียน 1 คัน ซึ่งเป็นเครื่องกระสุนปืนและยานพาหนะที่จำเลยทั้งสามใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ต่อมาวันที่ 5 ตุลาคม 2536 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 3 ได้วันที่ 17 ตุลาคม 2536 จำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้ามอบตัวพร้อมอาวุธปืนสั้นขนาด 9 มม. หมายเลขทะเบียน กท.3308870 ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 335, 336 ทวิ, 371, 83, 91, 32, 33 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายต่อม มีจันเพชร บิดาผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและลักทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 83, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง เฉพาะจำเลยที่ 2 ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ประกอบมาตรา 336 ทวิ อีกกระทงหนึ่ง การกระทำผิดของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยทั้งสาม ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ 1 ปี และเฉพาะจำเลยที่ 2 ให้ลงโทษฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะจำคุก 2 ปี อีกกระทงหนึ่ง คำให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(1) ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 8 เดือน และเฉพาะจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ จำคุก 1 ปี 4 เดือน รวมโทษทุกกระทงความผิดแล้วให้จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิตเพียงสถาน

เดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ริมของกลางยกเว้นรถ
จักรยานยนต์ไม่รับ คำขอและข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และความผิดเฉพาะจำเลยที่ 2 ฐานลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โดยยังคงลงโทษจำคุกความผิดแต่ละฐานไม่เกิน 5 ปีจึงต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคหนึ่ง คดีมีปัญหาสู่ศาลฎีกาเฉพาะความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ตามฟ้อง นายวิเชียร มีจันทเพชร ผู้ตายถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนถึงแก่ความตาย

มีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสามเป็นคนร้ายหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยทั้งสามเป็นคนร้ายร่วมกันฆ่าผู้ตาย พยานจำเลยทั้งสามไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ แต่ข้อหาที่ว่าจำเลยทั้งสามกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้นโจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยทั้งสามไตร่ตรองไว้ก่อนอย่างใด ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามตั้งใจมาแต่ต้นว่าจะมาฆ่าผู้ตาย พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามเป็นเพียงการที่จำเลยทั้งสามสมคบกันมาหาเรื่องวิวาทกับผู้ตายเพราะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนโดยจำเลยที่ 1 เตรียมอาวุธปืนมาด้วยเพื่อใช้ในการวิวาท อาจ

เป็นด้วยฝ่ายจำเลยทราบดีว่าผู้ตายซึ่งเป็นยามรักษาความปลอดภัยมีอาวุธปืนประจำตัว จำเลยที่ 1 จึงเตรียมอาวุธปืนมาด้วย และเมื่อจำเลยทั้งสามมาพบผู้ตาย ฝ่ายจำเลยก็หาได้ยิงหรือทำร้ายผู้ตายในทันทีทันใดไม่ แต่ได้หาเรื่องก่อการวิวาทขึ้นก่อน พฤติการณ์เช่นนี้ยังไม่พอพียงว่าการที่จำเลยทั้งสามร่วมกันฆ่าผู้ตายเป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แม้จำเลยทั้งสามมิได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกาโดยตรงศาลฎีกาก็วินิจฉัยได้เองเพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ปัญหาวินิจฉัยต่อไปคือเรื่องการรับทรัพย์สิน เห็นว่า อาวุธปืนขนาด 9 มม. ที่จำเลยที่ 2 ใช้อิงผู้ตาย เป็นของผู้ตาย ดังนั้น กระสุนปืน หัวกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม.จึงไม่ใช่ทรัพย์ที่พึงริบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ในข้อหาความผิดต่อชีวิต จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ลงโทษจำเลยทั้งสามจำคุกตลอดชีวิตลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 53แล้วเป็นโทษจำคุก 33 ปี 4 เดือน รวมความผิดกระทงอื่นแล้วจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3คนละ 35 ปี 4 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 36 ปี 8 เดือน ไม่ริบกระสุนปืน หัวกระสุนปืนปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม. นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ